

1501313-79.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2265904/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 20549611 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 70/21/502 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2265904 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501313-79.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501313-79.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2265904/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 20549611 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 70/21/502 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2265904 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2265904/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE RAFAEL ANASTÁCIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.CAÍQUE RAFAEL ANASTÁCIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 09 horas, na Rua A (Zilda Arns), nº. 197 - Jardim Real, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e trazia consigo, para

fins de tráfico de drogas, 50 porções de maconha.

Após a apresentação da defesa preliminar (fls.86/93) a denúncia foi recebida no dia pelo despacho de 11 de novembro de 2021. (fls. 102/107).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a desclassificação da imputação inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. No mesmo sentido a manifestação da Douta Defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente, em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1 e ss.), Exibição e Apreensão (fls. 9), Boletim de ocorrência (fls. 6/8), Auto de Constatação Prévia de Substâncias Tóxicas (fls.11/13), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls.80/83.

O réu CAIQUE RAFAEL ANASTÁCIO DOS SANTOS permaneceu em silêncio durante o interrogatório policial, quando já estava acompanhado de sua advogada constituída. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o tráfico de drogas, aduzindo que estava apenas na posse de seis buchas de maconha que tinha adquirido naquele dia, as quais eram destinadas ao seu próprio consumo.

Na espécie, a negativa do réu não foi afastada pelas demais provas amealhadas.

A testemunha RODNEI GIUSEPPE ROBERTI JUNIOR, Policial Civil, declarou em solo policial que na data dos fatos juntamente com seu colega de serviço Rafael realizavam diligências pela Rua Zilda Arns, altura do numeral 197, Vila Real, local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que avistaram o acusado Caique Rafael em situação suspeita, momento em que ele empreendeu fuga ao visualizar equipe policial. Desta forma, passaram a acompanhar o implicado que foi detido somente após tropeçar e cair, sendo encontrado em seu poder 06 porções de maconha e a quantia de R\$ 10,00 reais. Ato contínuo, resolveram percorrer o caminho feito pelo acusado e durante a varredura localizaram na sacola plástica contendo em seu interior 44 porções de maconha idênticas às encontradas em poder de Caique. Ao ser questionado pelo Parquet o policial aduziu que não tem como afirmar que as drogas encontradas na sacola pertenciam ao réu, posto que no caso de maconha as embalagens são muito semelhantes. réu negou a posse e propriedade das drogas encontradas no interior da sacola. Não visualizaram o réu dispensando a sacola localizada posteriormente. Ele estava na posse de algo, mas não foi possível visualizar ele dispensando a sacola. Por fim, insta consignar que Caique sofreu escoriações na perna e joelho em decorrência da queda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante sendo conduzido ao Distrito Policial. Não conhecia o réu de outras ocorrências. Não foi até o local onde foi localizada a sacola.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil, RAFAEL ANDRADE DA SILVA, que participou da prisão do acusado.

Pois bem.

As provas produzidas afastam qualquer possibilidade de condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

O réu foi abordado pelos policiais civis que encontraram com ele apenas seis buchas

de maconha, além da quantia de R\$5,00.

Nenhum ato de traficância foi presenciado e os policiais não avistaram o réu dispensando qualquer sacola durante a fuga, sacola esta que continha as demais substâncias entorpecentes apreendidas.

Outrossim, o réu negou veementemente a traficância e aduziu que as drogas apreendidas com ele eram destinadas ao seu uso, versão esta que não pode ser excluída.

Havendo dúvida, portanto, quanto ao tráfico de drogas, a melhor solução é a desclassificação da imputação inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.

3.Considerando o período de prisão cautelar do réu entendo ser plenamente possível a fixação da pena de advertência sobre o uso de drogas.

4.Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu CAÍQUE RAFAEL ANASTÁCIO DOS SANTOS como incurso no artigo 28, da Lei 11343/06 à pena de advertência sobre o uso de drogas.

Desclassificada a conduta do réu determino a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor.

Diante do período de prisão cautelar entendo que a penalidade está devidamente cumprida. Com o trânsito em julgado voltem os autos conclusos para extinção da punibilidade do réu.

Jacarei, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA